

1500121-57.2020.8.26.0614

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... uma vez que o réu está respondendo por tráfico em outro processo, bem como ambos os policiais afirmaram que há denúncias de envolvimento do acusado no tráfico, denotando que este se dedica a atividades ilícitas. Assim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 550 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500121-57.2020.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500121-57.2020.8.26.0614

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2068830/2020 - DEL.POL.TAMBAU, 10512203 - DEL.POL.TAMBAU, 326/20/216 -

DEL.POL.TAMBAU, 2068830 - DEL.POL.TAMBAU, 326/20/216 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMISSOM EMIDIO FRANCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

ROMISSON EMIDIO FRANCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", do Código Penal, porque, no dia 12 de março de 2020, por volta das 16h40min, na Rua Antônio Fabricante, nº 467, Bairro Jardim Nova Aparecida, neste município e comarca de Tambaú - SP, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, uma porção de maconha, pesando aproximadamente 49 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 56/63).

A denúncia foi recebida em 12/11/2021 (fls. 77).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a

condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas ou a absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/15), auto de exibição/apreensão (fls. 16), auto de constatação preliminar (fls. 17), exame químico-toxicológico (fls. 65/67) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Em audiência, a testemunha César Augusto Sciuti Pavani, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento, quando viram duas mulheres discutindo (parentes do réu). Quando estavam contendo a discussão, o Romilson percebeu a presença dos policiais e entrou na residência, bem como jogou um objeto pela janela, na casa dos fundos. Os policiais verificaram que se tratava de uma porção grande de maconha. Disse que o local é conhecido pela venda de droga e havia denúncias no sentido de que o réu vendia droga. O réu negou que a droga fosse dele.

A testemunha Ricardo Donizete Ventali Canatto, policial militar, afirmou que estavam patrulhando o bairro e, em frente à residência do réu, havia uma briga de família. No local já havia várias denúncias de tráfico pelo réu. O réu entrou para dentro da casa e arremessou uma sacola para a casa dos fundos. Verificaram que se tratava de uma porção grande de maconha. O réu negou a propriedade da droga.

Em seu interrogatório, o réu disse que a droga encontrada era para seu consumo. Disse que jogou a droga pela janela porque ficou com medo. É usuário de maconha, cocaína, cigarro e álcool. Com 49 gramas, era possível fazer 49 cigarros, que ele usaria por cerca de um mês.

Analisadas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há dúvidas de que o réu, de fato, praticou o crime descrito na denúncia.

As testemunhas policiais militares, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, prestaram relatos harmônicos, firmes e coerentes no sentido de que o réu, em local conhecido como ponto de venda de drogas, atirou ao longe um objeto, o qual, após ser localizado, verificou tratar-se de uma porção grande de maconha, pesando 49 gramas.

Anoto que não verifico razões para que os agentes públicos intencionassem prejudicar o acusado, imputando-lhe injustamente a prática de grave crime.

A versão do réu, no sentido de que a droga era destinada ao consumo próprio, não merece credibilidade, já que, além de inverossímil, não veio acompanhada de qualquer prova, restando isolada nos autos. De fato, não é crível que a porção de maconha, da qual seria possível fazer 49 cigarros, fosse para consumo próprio. Além disso, se não estivesse traficando, o acusado não teria motivos para jogar a droga pela janela quando viu os policiais, os quais estavam no local, a princípio, apenas em razão da briga que ali acontecia.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, entendo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu está respondendo por tráfico em outro processo, bem como ambos os policiais afirmaram que há denúncias de envolvimento do acusado no tráfico, denotando que este se dedica a atividades ilícitas. Assim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 550 dias-multa. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

Fixo o dia multa no valor unitário mínimo legal, ante as condições econômicas do acusado.

Ante a quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu ROMISSON EMÍDIO FRANCO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, pois remanescem os motivos que ensejaram sua decretação. De fato, imprescindível a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, no caso, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram anteriormente fixadas, mas descumpridas.

Observo que, em regra, a prisão preventiva se mostra desproporcional quando fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Contudo, em situações excepcionais, em que há o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da medida cautelar extrema.

Nesse sentido:

"Habeas corpus. Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente, diante da condenação que lhe foi imposta, com cumprimento da reprimenda em regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Não se desconhece a divergência acerca do tema. Este próprio relator entende que, em regra, a prisão preventiva mostra-se desproporcional quando aplicado o regime semiaberto para cumprimento da pena corporal, somente sendo possível a manutenção da medida cautelar extrema em casos excepcionais, em que há o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, o presente caso exige a manutenção da segregação cautelar do paciente [...]”(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2175684-70.2021.8.26.0000; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021)

Em caso de recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

Autorizo a incineração do entorpecente, guardando o suficiente para eventual contraprova, na forma da lei.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Tambaú, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA